مقرر رقم: .1360/وع/2022/ يحدد الأتعاب المستحقة لكتاب الضبط المكلفين بمسك سجل التجارة والضمانات المنقولة

D.E.L

2024

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: تطبيقا للمادة 106 من المرسوم رقم 2021-033 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 المتعلق بسجل التجارة والضمانات المنقولة، يحدد هذا المقرر الأتعاب المخصصة لكتّاب الضبط المكلفين بمسك سجل التجارة والضمانات المنقولة.

وتشمل هذه الأتعاب التعويض عن كل شكلية تتعلق بالأعمال والعناية المتعلقة بالسند أو المسطرة المطلوبة.

المادة 2 : تعفى التقييدات التلقائية، و كذا التصريح ببيانات المستفيد الحقيقي من الأتعاب.

المادة 3 : لا يمكن استيفاء تعريفتين عن نفس الخدمة.

المادة 4 : يتم نشر وعرض التعريفة المحددة في هذا المقرر بشكل ظاهر، لدى كل كتابة ضبط مكلفة بمسك سجل تجارة محلي أو سجل الضمانات المنقولة، ويتضمن هذا الملصق حق الاطلاع على هذا المقرر لكل شخص طلبه.

المادة 5 : ينطبق هذا المقرر على المستندات المودعة أو الإجراءات المنجزة ابتداء من تاريخ سريانه.

الفصل الثاني: أتعاب خدمات السجل التجاري المحلي:

المادة 6: تحدد نوعية الخدمة والتعريفة المقابلة لها حسب الجدول التالي:

نوعية الخدمة	التعريفة
التقييد الرئيسي، التقييد الثانوي، التقييد المكمل للشخص الطبيعي	200 أوقية جديدة

نوعية الخدمة	التعريفة
التقييد الرئيسي، التقييد الثانوي للأشخاص المعنوية	500 أوقية جديدة
التقييد المكمل لشخص معنوي	500 أوقية جديدة
الشطب على الشخص الطبيعي	1000 أوقية جديدة
الشطب على الشخص المعنوي	2000 أوقية جديدة
كل تقييد تعديلي يتعلق بشخص طبيعي	600 أوقية جديدة
كل تقييد تعديلي يتعلق بشخص معنوي	1000 أوقية جديدة
إيداع الحسابات السنوية	1000 أوقية جديدة
مستخرج من سجل التجارة	500 أوقية جديدة
نسخة من الحسابات و التقارير السنوية	800 أوقية جديدة
نسخة طبق الأصل (للصفحة الواحدة)	20 أوقية جديدة
نسخة طبق الأصل من النظام الأساسي	400 أوقية جديدة
إيداع النظام الأساسي أو عقد التجمع	1000 أوقية جديدة
إيداع العقود و المستندات	1000 أوقية جديدة
إفادة عدم إفلاس أو عدم تصفية أو عدم نزاع أو عدم وجود امتياز أو رهن	400 أوقية جديدة
تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات	2000 أوقية جديدة
ترقيم و تأشير سجلات التجار (للصفحة الواحدة)	10 أوقية جديدة

نوعية الخدمة	التعريفة
ترقيم و تأشير سجل اجتماعات مجلس الإدارة (للصفحة الواحدة)	20 أوقية جديدة
الاندماج أو الانفصال	1500 أوقية جديدة
تحويل الشكل القانوني لشركة تجارية	2000 أوقية جديدة

المادة 7: يخصص لكتابة الضبط المكلفة بمسك سجل التجارة مقابل كل تقييد زيادة رأس المال التعريفة النسبية التالية:

- زيادة أقل من 100.000 أوقية جديدة 0.5 ٪ ؛
- زيادة بين 100.000 و 1.000.000 أوقية جديدة 0.1 ٪ ؛
- زيادة بين 1.000.001 و 10.000.000 أوقية جديدة 0.05 ٪ ؛
- زيادة أكبر من 10.000.000 أوقية جديدة 0.025 ٪ .

المادة 8: يخصص لكتابة الضبط المكلفة بمسك سجل التجارة مقابل تقييد التنازل عن الأصل التجاري، أو التنازل عن حصص الاشتراك أو القيم المنقولة، التعريفة النسبية التالية:

- أقل من 1.000.000 أوقية جديدة 0.1٪ ؛
- بين 1.000.000 و 10.000.00 أوقية جديدة 0.05٪ ؛
- يزيد على 10.000.000 أوقية جديدة 0.01٪ .

المادة 9: إذا لم يتم تعيين الخدمة، تستوفى الأتعاب وفقا لما يأخذ في الحالات المماثلة لها.

الفصل الثالث: أتعاب مقابل تقييد الضمانات المنقولة

المادة 10: يخصص لكتابة الضبط المكلفة بمسك سجل الضمانات المنقولة مقابل تقييد الضمانات المنقولة الخاضعة للتقييد، التعريفة النسبية التالية:

- إذا كان الدين أقل من 100.000 أوقية جديدة 0.5 ٪؛
- إذا كان الدين من 100.000 إلى 400.000 أوقية جديدة 0.30 ٪؛
- إذا كان الدين من 400.001 إلى 1.200.000 أوقية جديدة 0.20 ٪؛
- إذا كان الدين أكثر من 1.200.000 أوقية جديدة 0.1٪.

المادة 11: يخصص لكتابة الضبط المكلفة بمسك سجل الضمانات المنقولة في حالة التجديد أو الشطب الكلى أو الجزئي للضمانات المنقولة، نصف الأتعاب المستحقة عن التقييد الأصلي.

الفصل الرابع: ترتيبات نهائية

المادة 12: يكلف الأمين العام لوزارة العدل بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.